AO JUÍZO DA VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE SANTA AURORA – ESTADO FICTÍCIO

CONSELHO DA COMUNIDADE DE SANTA AURORA, entidade representativa da comunidade local, neste ato representada por seus advogados infra-assinados, conforme procuração anexa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/1985 e na Lei nº 6.938/1981, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **QUIMVALE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia SA-210, km 14, Distrito Industrial Norte, Santa Aurora, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

O Conselho da Comunidade tomou conhecimento de possíveis alterações ambientais no Rio Santa Clara, nas proximidades das instalações da empresa requerida.

Conforme relatório preliminar de inspeção do IMMASA, elaborado após vistoria realizada em 14 de outubro de 2025, foram observadas alterações na água, presença de espuma em alguns pontos e peixes mortos, em maior quantidade nas proximidades da empresa. O relatório também menciona a existência de uma galeria de drenagem nas imediações, mas não constatou fluxo ou lançamento de efluentes no momento da inspeção, tampouco identificou a origem das alterações observadas.

O laudo laboratorial LA-2025/1187, referente a amostras coletadas em 16 de outubro de 2025, identificou a substância denominada X-17 em quatro pontos de coleta, nas concentrações de 0,8 µg/L, 1,1 µg/L, 6,4 µg/L e 2,3 µg/L. A maior concentração foi registrada no ponto próximo à galeria e à empresa. Entretanto, o próprio documento informa que a substância já havia sido identificada em baixa concentração em 2024 e que a análise isolada não permite determinar a origem do composto.

O relatório meteorológico de 6 de novembro de 2025 registra precipitação excepcional de 148 mm entre a tarde de 27 de setembro e a manhã de 29 de setembro de 2025. Segundo o documento, chuvas intensas podem aumentar o escoamento superficial e provocar a ressuspensão de sedimentos, embora não tenha sido estabelecida relação causal entre o evento meteorológico e as alterações observadas no rio.

Além disso, João Ferreira, morador da região há aproximadamente 18 anos, relatou mudanças na água e redução na quantidade de peixes após o início das atividades da empresa, bem como a ocorrência de peixes mortos em outubro de 2025. Seu relato constitui elemento de informação relevante, mas não comprova, isoladamente, a responsabilidade da requerida.

Por fim, o documento fotográfico apresentado no dossiê contém reconstruções ilustrativas geradas por inteligência artificial, e não fotografias reais da vistoria, razão pela qual não é utilizado como prova direta da ocorrência ou da extensão de eventual dano.

II – DOS FATOS DOCUMENTADOS E DOS PONTOS QUE NECESSITAM DE APURAÇÃO

Os documentos disponíveis indicam a existência de alterações ambientais que justificam investigação, especialmente diante da concentração de X-17 encontrada no ponto próximo à galeria e à empresa.

Por outro lado, os elementos atualmente disponíveis não permitem afirmar que a requerida tenha provocado as alterações observadas. A origem da substância, a eventual existência de lançamento irregular e a relação entre as atividades empresariais e os fatos relatados dependem de apuração técnica complementar.

Assim, o pedido não se fundamenta na afirmação de responsabilidade já comprovada, mas na necessidade de preservar elementos de prova e permitir a adequada investigação de possível dano ambiental.

III – DO DIREITO

O artigo 225 da Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

A Lei nº 6.938/1981 estabelece instrumentos de proteção ambiental e prevê, em seu artigo 14, § 1º, a obrigação de reparar os danos ambientais nos termos ali previstos, independentemente da existência de culpa, uma vez demonstrados os pressupostos da responsabilidade ambiental.

A Lei nº 7.347/1985 disciplina a ação civil pública para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

No presente caso, os documentos apresentados não permitem concluir definitivamente pela existência de responsabilidade da empresa. Contudo, as alterações observadas no rio e a necessidade de esclarecer a origem da substância identificada justificam a adoção de medidas destinadas a preservar provas e viabilizar a investigação.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre dos relatórios de inspeção e análise laboratorial, que apontam alterações ambientais e a presença de X-17 em diferentes pontos do rio, embora ainda não identifiquem sua origem.

O perigo de dano ao resultado útil do processo está relacionado à possibilidade de perda ou alteração de registros operacionais e ambientais relevantes para a investigação, bem como à necessidade de preservar as condições para a realização de novas inspeções e coletas.

Diante disso, requer-se, em caráter de urgência, que a empresa requerida seja determinada a:

a) preservar os registros operacionais, ambientais e de manutenção referentes ao período de agosto a outubro de 2025, especialmente aqueles relacionados à drenagem, ao manejo de substâncias químicas e a eventuais ocorrências ambientais;

b) apresentar em juízo, no prazo a ser fixado, os registros pertinentes ao período indicado, sem prejuízo da análise posterior de sua relevância e autenticidade;

c) permitir, mediante prévio agendamento e observadas as exigências de segurança, a realização de inspeção técnica nas áreas relacionadas à drenagem e aos sistemas ambientais da unidade, caso determinada pelo Juízo.

As medidas pretendidas possuem caráter preventivo e probatório, não representando reconhecimento antecipado de que a empresa tenha causado o possível dano ambiental.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) o recebimento da presente ação civil pública ambiental;

b) a concessão da tutela de urgência, nos termos do item IV, para preservação e apresentação dos registros pertinentes e viabilização da inspeção técnica;

c) a intimação do Ministério Público para manifestação, diante do interesse ambiental discutido;

d) a citação da empresa requerida, na pessoa de seu representante legal, para apresentar contestação no prazo legal;

e) a produção das provas admitidas em direito, especialmente documental, testemunhal e pericial ambiental;

f) ao final, caso a instrução demonstre a existência de dano ambiental e o nexo de responsabilidade da requerida, a procedência dos pedidos para determinar as medidas de prevenção e reparação ambiental cabíveis.

O autor manifesta, para os fins do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, **não interesse** na realização de audiência de conciliação.

Dá-se à causa o valor de R$300.000,00 para fins fiscais e processuais.

Termos em que,
pede deferimento.

Santa Aurora, 16 de outubro de 2027.

[Nome do advogado]
OAB/[UF] nº [número]

[Nome do advogado]
OAB/[UF] nº [número]